

Perícia Oficial de Natureza Criminal

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2024 – DGP/MA, 18 DE novembro DE 2024

Institui o fluxo de elementos de munição dos Institutos Médicos Legais para os Institutos de Criminalística no âmbito da Perícia Oficial do Maranhão.

A PERITA GERAL DA PERÍCIA OFICIAL DE NATU-REZA CRIMINAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferi- das pela Lei 11.236/2020, de 27 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Nº 10.711, de 2 de junho de 2021 que institui o Banco Nacional de Perfis Balísticos, o Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB) e o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Análise Balística;

CONSIDERANDO a Resolução nº 1, de 21 de junho de 2022 do Diário Oficial da União que institui o Manual de Procedi- mentos do Sistema Nacional de Análise Balística que estabelece os procedimentos a serem seguidos pelas centrais e usuários integrantes do Sistema Nacional de Análise Balística;

CONSIDERANDO que a diminuição das etapas de trans- ferência da cadeia e, conseqüentemente, o caminho percorrido pela prova material contribui para a autenticidade, integralidade e preser- vação dos vestígios relacionados a um crime.

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir o fluxo direto de envio de elementos de munição, oriundos de exames dos Institutos Médicos Legais (IMLs) para os Institutos de Criminalística (ICRMs) com o objetivo de reali- zação de exames específicos e posterior inserção das suas caracterís- ticas no Banco Nacional de Perfis Balísticos.

Art. 2º. Estabelecer que os procedimentos a serem segui- dos para a transferência de custódia de elementos de munição dos Institutos Médicos Legais (IMLs) para os Institutos de Criminalísti- ca (ICRIMs), deve seguir o Procedimento Operacional Padrão (CE- CRIM POP 002 01) estabelecido pela Central de Custódia de Vesti- gios Criminais.

Art. 3º. Estabelecer que nas unidades onde possuir IML e não possuir ICRIM, os elementos de munição devem ser enviados para o ICRIM mais próximo, conforme a área de abrangência das Regionais, constante na Instrução Normativa nº 005/2022 de 23 de setembro de 2022, e caso não possua uma unidade do SINAB, este deve enviar para a unidade do SINAB mais próxima da sua localidade.

São Luís, MA, 18 de novembro de 2024.

DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Anne Kelly Bastos Veiga
Perita Geral

PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - ENVELOPE DE SEGURANÇA	
Preenchimento e Utilização	
CENTRAL DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS CRIMINAIS	CECRIM POP ENVELOPES 001 01

HISTÓRICO

EMIÇÃO INICIAL		
VERSÃO 01	Elaboração:	Joadyson Lago Cutrim Barros
	Revisão:	Patricia Alencar de Castro
	Aprovação:	Márcio Queiton Coelho Pereira
		20.09.2024

FINALIDADE

Estabelecer padrões para a utilização dos envelopes de segurança for- necidos pela SENASP, garantindo a uniformidade no preenchimento dos campos necessários, a utilização correta dos lacres de segurança e a qualidade nos processos de produção da prova material.

INTRODUÇÃO

Com a promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida como Pacote Anticrime), houve modificações e aprimora- mentos na legislação penal e processual penal. Nesse contexto, o pro- cesso de cadeia de custódia foi regulamentado pelos artigos 158-A a

158-F do Código de Processo Penal. Essa cadeia de custódia abrange todo o trajeto da prova material, desde o momento de seu reconhe- cimento até o descarte, com o objetivo de assegurar a autenticidade, a integridade e a preservação dos vestígios relacionados a um crime. Frente a essa nova realidade, torna-se imperativo adaptar os proce- dimentos relacionados à obtenção de provas técnicas e nas etapas da cadeia de custódia (reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armaze- namento e descarte). Essa adaptação visa aperfeiçoar e uniformizar os processos relativos a vestígios criminais, fornecendo suporte às atividades dos agentes públicos.



Os envelopes de segurança distribuídos pela SENASP para uso no armazenamento dos vestígios a serem analisados pela Perícia Oficial se diferem dos outrora utilizados, tanto no modo de preenchimento quanto na maneira de lacrar, romper o lacre e relacrar. Para tanto foi identificada a necessidade de se estabelecer normas para tais procedimentos. Os novos envelopes de segurança podem ser reutilizados após os exames, trocando-se os lacres e preenchendo os espaços destinados à movimentação da posse do vestígio indicada como Cadeia de Custódia.

Esse documento destina-se a descrever os procedimentos a serem adotados no preenchimento desses campos e no uso correto dos lacres de segurança.

PÚBLICO-ALVO

Peritos Oficiais, Auxiliares e Técnicos atuando na Perícia Oficial do Maranhão, através da Direção Geral de Perícia.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Perícia Oficial do Maranhão

DEFINIÇÕES, ABREVIATURAS E SIGLAS

DGP: Direção Geral de Perícia

CECRIM: Central de Custódia de Vestígios Criminais

SENASP: Secretaria Nacional de Segurança Pública

POP: Procedimento Operacional Padrão

REFERÊNCIAS CRUZADAS

Não aplicável.

MATERIAL UTILIZADO

•Envelope de Segurança com fecho em polímero com tira móvel com identificação alfanumérica

•Lacre de segurança com identificação numérica.

PROCEDIMENTOS

8.1 PREENCHIMENTO DO ENVELOPE

Os campos contidos nos envelopes de segurança devem ser preenchidos utilizando caneta azul ou preta, de forma legível e sem rasuras.

Os preenchimentos dos campos nos envelopes de segurança seguem descritos conforme as situações a seguir.

8.1.1 Preenchimento dos campos de ORIGEM e COLETA

8.1.1.1 Coleta realizada por um Perito Oficial (SITUAÇÃO 1).

Esses campos deverão ser preenchidos pelo Perito responsável pela coleta dos vestígios.

ORIGEM:

Órgão/Seção:	Nome do Órgão, Serviço ou Seção que originou o vestígio.
Código de Rastreamento:	Número do ID do vestígio atribuído pelo Sistema Galileu.
Nº Guia/Ofício:	Número do documento de encaminhamento do vestígio para exames.
Nº IPC/IPM/TC:	Número do procedimento policial que originou a solicitação (quando houver).
Nº Ocorrência:	Número da ocorrência atribuído pelo Sistema Galileu.

COLETA:

Nº do lacre:	Número observado no lacre que será colocado para travar o fecho do envelope de segurança no momento da coleta.
Data:	Data da coleta do vestígio.
Horário:	Horário da coleta do vestígio.

Análise / Contraprova:	Para assinalar se o vestígio será processado pela primeira vez (análise) ou se é uma contraprova.
Nome:	Nome do Perito responsável pela coleta.
Matrícula:	Dígitos da matrícula do Perito responsável pela coleta.
Descrição do vestígio:	Caracterização do material coletado, descrevendo aspectos que possibilitem a sua individualização.
Anotações:	Espaço reservado para observações específicas da coleta.
Assinatura:	Rubrica do Perito responsável pela coleta.

8.1.1.2 Coleta não realizada por um Perito Oficial e recebida por um servidor no Órgão Pericial de destino (SITUAÇÃO 2).

Esses campos deverão ser preenchidos pelo servidor responsável pelo recebimento dos vestígios.

ORIGEM:

Órgão/Seção:	Nome do Órgão ou Seção que originou o vestígio.
Código de Rastreamento:	Número do ID do vestígio atribuído pelo Sistema Galileu.
Nº Guia/Ofício:	Número do documento de encaminhamento do vestígio para exames.
Nº IPC/IPM/TC:	Número do procedimento policial que originou a solicitação.
Nº Ocorrência:	Número da ocorrência atribuído pelo Sistema Galileu.

COLETA

Nº do lacre:	Número observado no lacre que será colocado para travar o fecho do envelope de segurança no momento do recebimento.
Data:	Data do recebimento do vestígio.
Horário:	Horário do recebimento do vestígio.
Análise / Contraprova:	Para assinalar se o vestígio será processado pela primeira vez (análise) ou se é uma contraprova.
Nome:	Nome do servidor responsável pela entrega.
Matrícula:	Dígitos da matrícula do servidor responsável pela entrega do vestígio.
Descrição do vestígio:	Caracterização do material coletado, descrevendo aspectos que possibilitem a sua individualização.
Anotações:	Espaço reservado para observações referentes ao recebimento, enfatizando que o vestígio não foi coletado por um Perito.
Assinatura:	Rubrica do servidor responsável pela entrega.

8.1.2 Preenchimento dos campos de CADEIA DE CUSTÓDIA

8.1.2.1 Preenchimento do campo [1].

Estes campos deverão ser preenchidos pelo servidor responsável pelo recebimento do vestígio no instituto/setor de processamento (destino).

CADEIA DE CUSTÓDIA

Data:	Data do recebimento do vestígio.
Nome:	Nome do servidor responsável pelo recebimento do vestígio no órgão destinado para exames.
Assinatura:	Rubrica do servidor responsável pelo recebimento do vestígio.
Matrícula:	Dígitos da matrícula do servidor responsável pelo recebimento.
Destino:	Nome do Órgão de destino do vestígio.

8.1.2.2 Preenchimento dos campos [2], [3] e [4].
Estes campos deverão ser preenchidos pelo servidor responsável pelo primeiro processamento do vestígio.

CADEIA DE CUSTÓDIA

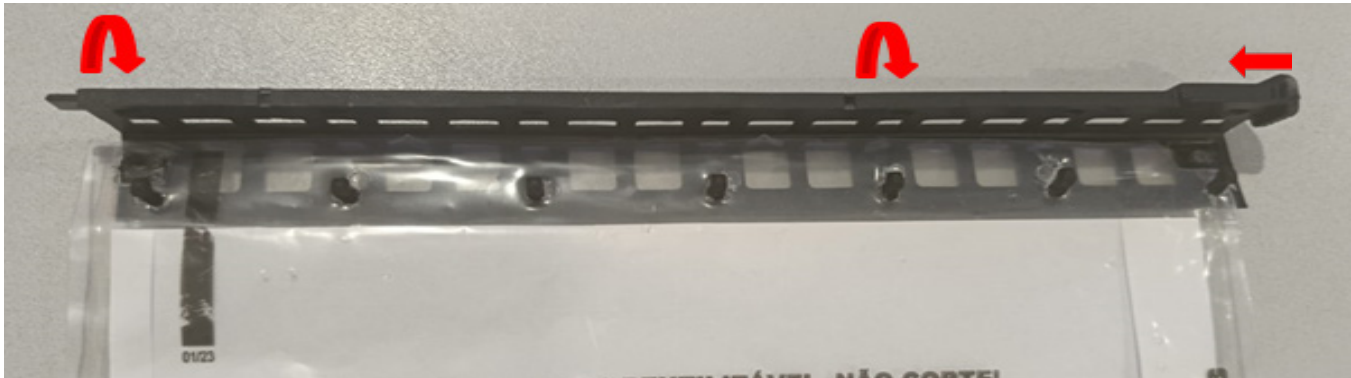
Data:	Data da finalização do processamento do vestígio.
Nome:	Nome do servidor responsável pelo processamento do vestígio.
Assinatura:	Rubrica do servidor responsável pelo processamento do vestígio.
Nº do lacre:	Dígitos do lacre utilizado para vedar o envelope de segurança.
Matrícula:	Dígitos da matrícula do servidor responsável pelo processamento do vestígio.
Destino:	Nome do Órgão de destino do vestígio.

8.2 FECHAMENTO DO ENVELOPE

- *Os servidores devem sempre examinar o Envelope de Segurança antes de utilizá-lo para identificar a existência de qualquer defeito.
- *Serão disponibilizados lacres para serem utilizados no fechamento dos envelopes de segurança.
- *Os lacres disponibilizados possuem sete dígitos numéricos em um dos lados e a inscrição SENASP/MJ SP no lado oposto.
- Após o preenchimento correto dos campos contidos no envelope de segurança, este deve ser lacrado conforme instruções a seguir.

8.2.1 Fechamento

Com a ‘tira móvel’ voltada para dentro, insira os pinos do fecho nos orifícios do saco e dobre o fecho encaixando os pinos.



Puxe a tira móvel.

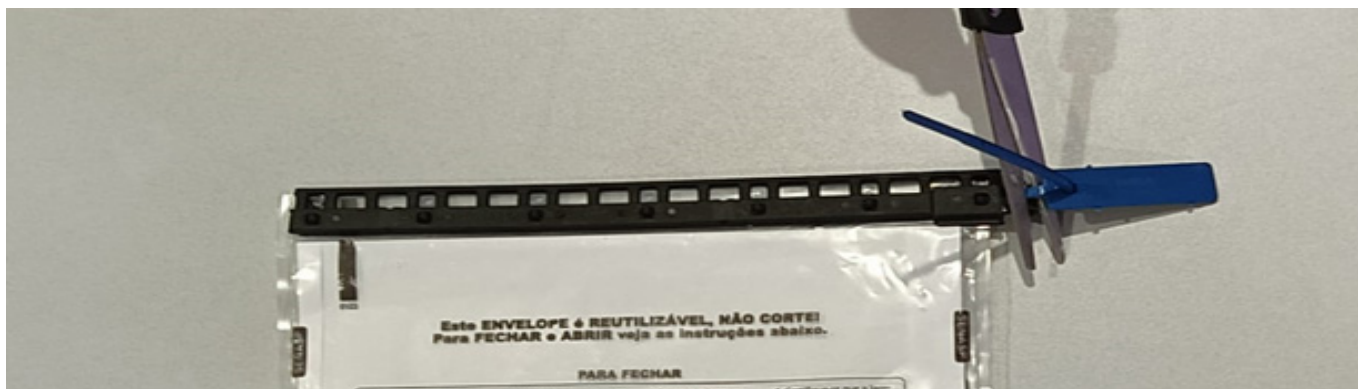


Finalmente, coloque o lacre no orifício no final da tira móvel.



8.2.2 Abertura

Para abrir, corte o lacre conforme indicada na imagem abaixo.



Empurre a tira móvel.



E por fim, levante o fecho.



8.3 LACRES ROMPIDOS

Os lacres rompidos deverão ser colocados no interior do envelope de segurança junto com o vestígio processado.

9. DESCARTE

Não aplicável

10. BIOSEGURANÇA

Não aplicável

11. REFERÊNCIAS

1. DGP POP MASTER 001 02

12. ATUALIZAÇÕES

Não aplicável

13. ANEXOS

Não aplicável.

PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Fluxo de Elementos de Munição IML - ICRIMCENTRAL DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS
CRIMINAIS

CECRIM POP FLUXO IML ICRIM 002 01

HISTÓRICO

EMISSÃO INICIAL

VERSÃO 01

Elaboração: Joadyson Lago Cutrim Barros

Revisão: Patrícia Alencar de Castro

Aprovação: Márcio Queiton Coêlho Pereira

12.10.2024

FINALIDADE

Estabelecer fluxo direto de envio de elementos de munição, oriundos de exames dos IMLs para os ICRIMs.

INTRODUÇÃO

A Lei nº 13.964, promulgada em 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, trouxe aprimoramentos à legislação penal e processual penal no Brasil. Dentre as mudanças, destacam-se as regulamentações relacionadas à cadeia de custódia, que abrange todo o percurso da prova material, desde o seu reconhecimento até o descarte. O objetivo é garantir a autenticidade, integridade e preservação dos vestígios relacionados a um crime. Essa regulamentação está prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

Com o intuito de diminuir as etapas de transferência da custódia e, conseqüentemente, o caminho percorrido pela prova material, instituímos um fluxo de vestígios entre os institutos da Perícia Oficial, retirando, assim, a etapa de transferência de custódia para a autoridade que requisitou os exames. Após examinados, os elementos de munição serão inseridos no Banco Nacional de Perfis Balístico (BNPB) para análise permanente no Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB).

PÚBLICO ALVO

Médico Legista, Peritos Criminais, Auxiliares de Perícia Médica Legal e Servidores Administrativos da Perícia Oficial do Maranhão.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Órgãos da Perícia Oficial do Maranhão.

DEFINIÇÕES, ABREVIATURAS E SIGLAS

POP: Procedimento Operacional Padrão

ICRIM: Instituto de Criminalística

IML: Instituto Médico Legal

CECRIM: Central de Custódia de Vestígios Criminais

REFERÊNCIAS CRUZADAS

Não aplicável.

MATERIAL UTILIZADO

- Luvas;
- Jaleco;
- Máscaras descartáveis;
- Óculos de Proteção;
- Pinças para extração;
- Envelopes de segurança;

- Algodão;
- Fita adesiva.

1. PROCEDIMENTOS

8.1. Fica determinado o fluxo de vestígios entre os IML's e os ICRIM's da Perícia Oficial como segue:

8.1.1 Etapas realizadas por servidores dos IML's:

- Verificar a integridade dos envelopes de segurança;
- Preencher os dados dos vestígios no envelope de segurança;
- Lacrar o envelope de segurança dos vestígios;
- Transportar e entregar os vestígios no ICRIM;

8.1.2 Etapas realizadas por servidores dos ICRIM's:

- Confirmar se a descrição dos vestígios corresponde com o material encaminhado;
- Verificar a integridade física do envelope de segurança;
- Transferir os vestígios para a Seção de Balística para proceder os exames.

8.2. Fica determinado o fluxo de registro dos vestígios no Sistema Galileu entre os IML's e os ICRIM's da Perícia Oficial como segue:

8.2.1 Etapas realizadas por servidores dos IML's:

- Cadastrar os vestígios oriundos dos exames necroscópicos;
- Lacrar os vestígios;

- Transferir a custódia dos vestígios no momento da entrega dos vestígios no ICRIM.

8.2.2 Etapas realizadas por servidores dos ICRIM's:

- Receber a custódia dos vestígios no momento da entrega;
- Transferir a custódia dos vestígios para o Núcleo de Custódia da Seção de Balística Forense.

9. DESCARTE

Não aplicável.

10. BIOSEGURANÇA

Não aplicável.

11. REFERÊNCIAS

DGP POP MASTER 001 02 de 2023.

12. ATUALIZAÇÕES

Não aplicável.

13. ANEXOS

Não aplicável.